



Universidad
del Cauca
2.1-42/1845

Secretaría
General



Popayán, 14 de octubre de 2025

Doctora
AIDA PATRICIA GONZALEZ NIEVA
Vicerrectora Académica
Universidad del Cauca

Asunto: Derecho de Petición de Información urgente y prioritaria VU 013337

Cordial saludo,

Por ser un asunto de su competencia y a fin de brindar respuesta oportuna, me permito remitir la petición presentada por la señora, VIVIANA PATRICIA NARVAEZ CASTILLO, quien solicita se le entregue una copia completa del informe individual de la prueba psicotécnica aplicada por la empresa Psicólogos Especialistas Asociados S.A.S., correspondiente al proceso de selección del Concurso Público de Méritos, entre otra información relacionada con el proceso.

Es preciso, que al responder al peticionario sea enviada copia de dicha respuesta a esta dependencia con el fin de ser descargada del sistema de radicación de las PQRSF Institucional, igualmente de aquellas comunicaciones que se dirijan a los peticionarios en torno a esta petición, para ser incluidas en el sistema.

La Secretaría General, como dependencia administradora del sistema de PQRSF y en cumplimiento de la resolución 141 de 2019 que reglamenta las peticiones, quejas y reclamos al interior de la institución y teniendo en cuenta el derecho constitucional que asiste a los peticionarios a obtener pronta resolución a las peticiones, resalta que el término para responder de fondo la solicitud vence el día, MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025.

Es necesario precisar que las autoridades públicas tienen el deber de resolver de fondo las peticiones, es decir que les es exigible una respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente a cada pretensión, por lo cual la respuesta debe ser analizada teniendo en cuenta que el pronunciamiento de la Institución frente a las peticiones elevadas ante ella, deba ser claro, coherente, preciso, concreto y específico frente a cada una de las pretensiones hechas por el peticionario.

Universitariamente,


LAURA ISMENIA CASTELLANOS VIVAS
Secretaría General

Anexo: Tres (03) folios.

Proyectó: Diana Burbano.

Acreditada en
ALTA CALIDAD
*Resolución 6218 de junio de 2019

Calle 5 No 4-70
Claustro de Santo Domingo, segundo piso, Sector Histórico
Popayán-Cauca-Colombia
Teléfono: 602 8209900 ext. 1107-1106
secgral@unicauca.edu.co | www.unicauca.edu.co





Universidad
del Cauca

Universidad
del Cauca

1645
No. DE ANEXOS

victor manuel herrera leon <vmherrera@unicauca.edu.co>

2025 OCT 14 A 9:03

013337

Fwd: Derecho de Petición URGENTE Y PRIORITARIO

QUEJAS Y RECLAMOS UNICAUCA <quejasreclamos@unicauca.edu.co>

Para: victor manuel herrera leon <vmherrera@unicauca.edu.co>

14 de octubre de 2025, 8:56 a.m.

----- Forwarded message -----

De: **Viviana Patricia Narváez Castillo** <vnarvaez@unicauca.edu.co>

Date: mar, 14 oct 2025 a la(s) 8:01 a.m.

Subject: Derecho de Petición URGENTE Y PRIORITARIO

To: QUEJAS Y RECLAMOS UNICAUCA <quejasreclamos@unicauca.edu.co>, Vice-Rectoría Académica <viceacad@unicauca.edu.co>, Rectoría <rectoria@unicauca.edu.co>

Popayán, 14 de octubre de 2025

Doctor:

DEIBAR RENE HURTADO HERRERA

Rector

Universidad del Cauca

Doctora:

AIDA PATRICIA GONZALES NIEVA

Vicerrectora Académicas

Universidad del Cauca

Asunto: Derecho de Petición URGENTE Y PRIORITARIO.

Viviana Patricia Narváez Castillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.726.676, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y en la Resolución Rectoral R-141 de 2019, me permito presentar ante ustedes este derecho de petición de carácter **URGENTE Y PRIORITARIO**.

Adjunto documento completo y firmado en pdf.

Universitariamente,

--

Viviana Patricia Narváez Castillo

Contadora Pública

Esp. Gerencia de Impuestos

Mg. Contabilidad y Finanzas

Docente O.T.C. Unicauca

--

--

Alejandra Solano Cerón

Contratista

Secretaría General

Universidad del Cauca



Universidad
del Cauca



Popayán, 14 de octubre de 2025

Doctor:

DEIBAR RENE HURTADO HERRERA

Rector

Universidad del Cauca

Doctora:

AIDA PATRICIA GONZALES NIEVA

Vicerrectora Académicas

Universidad del Cauca

Asunto: Derecho de Petición URGENTE Y PRIORITARIO.

Viviana Patricia Narváez Castillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.061.726.676, en ejercicio del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 y en la Resolución Rectoral R-141 de 2019, me permito presentar ante ustedes este derecho de petición de carácter **URGENTE Y PRIORITARIO**, con base en los siguientes:

HECHOS

1. Mediante Resolución VRA No. 514 del 4 de septiembre de 2025, expedida por la Vicerrectoría Académica, fui citada a presentar la prueba psicotécnica correspondiente al proceso de selección derivado del Concurso Público de Méritos para la provisión de cargos de planta profesoral convocado resolución VRA 707 del 31 de octubre de 2024.
2. El día 12 de septiembre del año en curso me presenté en la instalaciones de la Universidad conforme a la citación referida anteriormente, para presentar la prueba correspondiente.
3. Con fecha 10 de octubre de 2025, fui notificada de la Resolución Rectoral No. 1192 de 2025, mediante la cual se estableció la lista de elegibles del mencionado concurso, en la cual, conforme a su artículo segundo, fui calificada como NO ELEGIBLE al cargo de planta del Departamento de Ciencias Contables, perfil 34.
4. Según lo indicado en la citada resolución, la empresa Psicólogos Especialistas Asociados S.A.S., contratada por la Universidad del Cauca para la aplicación de la prueba psicotécnica, remitió los informes individuales elaborados por sus

profesionales en psicología al Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependencia responsable de la administración y custodia de dicha información por su carácter confidencial, reservado y sensible.

5. A su vez, la División de Gestión del Talento Humano, a través del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante oficio No. 5.1.4-27.34/132 del 9 de octubre de 2025, remitió los resultados de la prueba psicotécnica a la Vicerrectoría Académica, instancia encargada de consolidar la información para la elaboración de la lista de elegibles.

En fundamento a los anteriores hechos, me permito presentar ante ustedes la siguiente:

PETICIÓN:

1. Se me entregue copia completa de mi informe individual de la prueba psicotécnica aplicada por la empresa Psicólogos Especialistas Asociados S.A.S., incluyendo resultados, observaciones, valoración integral y conclusiones emitidas por el profesional responsable, entre otros documentos que contengan el informe o que se ordene a la instancia competente de la custodia de este informe la entrega del mismo.
2. Se me informe cuáles fueron los criterios técnicos, psicométricos y metodológicos utilizados para la evaluación, interpretación y calificación de las pruebas, así como los parámetros, algoritmos o forma de evaluación con escalas de referencia que sustentaron la decisión de clasificarme como NO ELEGIBLE.
3. Dado que la prueba tuvo efecto excluyente y decisivo en el resultado final del concurso, solicito que la entrega de esta información se realice con **carácter prioritario**, a fin de garantizar mi derecho a la contradicción y defensa administrativa dentro de los plazos establecidos por la Resolución Rectoral No. 1192 de 2025 para la interposición del recurso de reposición.

El presente Derecho de Petición lo fundamento en los siguientes:

SUSTENTO DE LA PRIORIDAD Y URGENCIA DE LA PRESENTE SOLICITUD:

La respuesta a la información solicitada reviste carácter urgente y prioritario por las siguientes razones jurídicas y fácticas:

1. Plazo preclusivo para recurrir. El 10 de octubre de 2025 fui notificada de la Resolución Rectoral No. 1192 de 2025 que fijó la lista de elegibles del concurso (hecho 3). Conforme al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el recurso de reposición contra actos administrativos definitivos debe interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la

notificación. Se trata de un término preclusivo: su vencimiento extingue la posibilidad de ejercer defensa administrativa. Por ello, diferir la entrega de la información más allá de ese lapso impediría materialmente el ejercicio del derecho de contradicción y defensa.

2. Naturaleza de la información solicitada. Los resultados e informe individual de la prueba psicotécnica constituyen datos personales —incluso sensibles— de mi titularidad. En virtud de la Ley 1581 de 2012 (habeas data) y su régimen reglamentario, como titular tengo derecho a acceder, conocer y obtener copia de los datos que reposan en las bases de datos y archivos de la Universidad o de sus encargados. Cualquier reserva o confidencialidad no es oponible al titular de los datos y, en todo caso, debe interpretarse de manera restrictiva.
3. Efecto decisivo y excluyente de la prueba. De acuerdo con el Acuerdo Superior 024 de 1993 (mod. Acuerdo 048 de 2022) y la práctica del concurso, la prueba psicotécnica tuvo efecto excluyente para mi clasificación como NO ELEGIBLE (hechos 3 a 5). Por tanto, los criterios técnicos, psicométricos y metodológicos aplicados —así como las escalas de referencia, algoritmos o parámetros de calificación— son imprescindibles para verificar la corrección del resultado y sustentar, con rigor, el recurso.
4. Término legal abreviado para entrega de información. La Ley 1755 de 2015 establece que las peticiones de información y de documentos deben resolverse en un término máximo de diez (10) días. Dado el carácter perentorio del plazo para recurrir y la centralidad de la información solicitada, se impone su tratamiento preferente bajo los principios de celeridad, eficacia y buena fe (art. 209 C.P. y art. 3 CPACA), evitando cualquier dilación injustificada.
5. Término legal abreviado para entrega de información Resolución Rectoral. En la misma línea del numeral anterior, el párrafo tercero del artículo 8 de la Resolución R-141 de 2019, establece que en casos muy específicos en los que *sea necesario brindar una respuesta en menor tiempo posible, se le asignará el término legal correspondiente, con la anotación "Urgente y Prioritario" con el fin de que se le proporcione un trámite preferente.*
6. Riesgo de perjuicio grave por vencimiento del término. No contar de manera oportuna con el informe psicotécnico y con la explicación de los criterios de evaluación haría nugatorio mi derecho a impugnar, ocasionando un perjuicio grave e irreparable consistente en perder la oportunidad de defensa dentro del proceso de selección.

En mérito de lo expuesto, solicito dar trámite preferente a este Derecho de Petición Urgente y Prioritario. y entregar la información requerida de manera inmediata o, en todo caso, dentro

de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su recibo, atendiendo el principio de celeridad y el término preclusivo para interponer el recurso de reposición. Si existiera alguna porción documental sujeta a tratamiento especial, se solicita la entrega parcial inmediata de lo disponible (p. ej., acta o constancia de resultados, puntajes, perfiles/criterios de calificación, escalas de referencia, informe individual), así como la puesta a disposición para consulta in situ del expediente psicométrico, sin perjuicio de remitir lo restante dentro del término legal.

Finalmente, si la dependencia destinataria no fuera competente para la totalidad o parte de la información, solicito la remisión inmediata a quien sí lo sea (conforme a la Ley 1755 de 2015) y que se me informe de dicha remisión el mismo día para no afectar el cómputo del plazo de defensa.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

1. Constitución Política de Colombia, artículo 23: derecho fundamental de petición.
2. Ley 1755 de 2015: regula el ejercicio del derecho de petición.
3. Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013: derecho de los titulares de datos personales a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellos repose en bases de datos o archivos.
4. Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo): derecho al debido proceso administrativo y a la notificación efectiva.
5. Acuerdo Superior 024 de 1993, modificado por el Acuerdo Superior 048 de 2022: establece las etapas y efectos del concurso profesoral, incluyendo la naturaleza excluyente de la prueba psicotécnica.
6. Resolución Rectoral R-141 de 2019.

NOTIFICACIONES:

Solicito que la información requerida sea remitida al correo electrónico vnarvaez@unicauca.edu.co o, en su defecto, se me indique la fecha, hora y lugar para acceder de manera presencial a mi expediente, garantizando el cumplimiento de los principios de confidencialidad y protección de datos personales.

De forma cordial, me suscribo,


VIVIANA PATRICIA NARVÁEZ CASTILLO.
C.C. No. 1.061.726.676